

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desobediência (art. 330 do CP)

DESOBEDIÊNCIA

Vamos lá.

Veja como o crime de “DESOBEDIÊNCIA” está tipificado no Código Penal:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

Se no crime de “resistência” a pessoa usava de violência ou ameaça na oposição da execução de um ato legal. No crime de “DESOBEDIÊNCIA” a pessoa, **SEM USO DE VIOLÊNCIA ou AMEAÇA, NÃO OBEDECE** a ordem legal de funcionário público.

1. SUJEITO ATIVO

Qualquer pessoa pode cometer o crime, é o chamado crime COMUM, porque é COMUM a qualquer pessoa, e não próprio de determinadas pessoas.

Apesar da divergência, a maior parte da doutrina entende que o funcionário público pode praticar crime de desobediência. No entanto, o funcionário público não poderá receber a ordem em razão de suas funções. Em outras palavras, para configurar o crime de desobediência o “funcionário público” deverá estar revestido da condição de “particular”.

2. ATO

Para configurar o crime de DESOBEDIÊNCIA o ato deve ser **LEGAL**.

Nesse sentido, por serem **ATOS ILEGAIS, não haverá crime de desobediência** nos seguintes casos:

- **ordem para participação de reconstituição de crime** (*ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo*);
- **ordem para assoprar o bafômetro** (*ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo*);
- **ordem para ser submetido a identificação criminal fora das hipóteses previstas em lei** (*a Constituição proíbe a identificação criminal, exceto alguns hipóteses legais*);

3. FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Só haverá crime se o ato for ORDENADO por um FUNCIONÁRIO **COMPETENTE**.

Aqui você deve cuidar. O conceito de funcionário público é **RESTRITO, não se** considerando funcionário público os que exercem cargo, emprego ou função em **entidade paraestatal, empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada**.

Assim, por exemplo, quem desobedecer a ordem legal de funcionário de autarquia, fundação pública, entre outros, **não comete crime de desobediência**.

4. ORDEM

Para ser crime de desobediência, o funcionário público deve emitir uma **ORDEM**. O **mero PEDIDO não** presta para caracterizar o crime.

Essa **ORDEM** pode **deve ser feita de modo INDIVIDUAL, DIRETA, PESSOAL e o conhecimento da ordem ser INEQUÍVOCO**. Veja dois importantes e didáticos julgamentos do **Supremo Tribunal Federal**:

DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DESTINATÁRIO DA ORDEM. Não se configura o crime de desobediência na hipótese em que as notificações do responsável pelo cumprimento da ordem foram encaminhadas por via postal, sendo os avisos de recebimento subscritos por terceiros. Para caracterizar o delito de desobediência, exige-se a notificação pessoal do responsável pelo cumprimento da ordem, demonstrando a ciência inequívoca da sua existência e, após, a intenção deliberada de não cumpri-la. Precedentes citados: HC 115.504-SP, DJe 9/2/2009; HC 84.664-SP, DJe 13/10/2009, e RHC 24.021-SP, DJe 28/6/2010. HC 226.512-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 9/10/2012.

O crime de desobediência se configura quando demonstrada a clara intenção do agente de não cumprir ordem emanada da autoridade pública. Para a configuração do delito é insuficiente que a ordem não seja cumprida, sendo necessário que tenha sido endereçada diretamente a quem tem o dever de cumpri-la e que este, com vontade específica de contrariar, desatenda ao comando. No caso dos autos, ficou demonstrado que o réu não foi responsável pelo descumprimento da ordem judicial, inexistindo, ademais, qualquer proceder doloso no fato ocorrido (AP 633, rel. min. Teori Zavascki, julgamento em 24-10-2013, Plenário, DJE de 21-2-2014.)

Observe um ponto importante do último julgamento apontado: *o crime de desobediência se configura quando demonstrada a clara intenção do agente de não cumprir ordem emanada da autoridade pública*. Em outras palavras, o ordenado deve ter a consciente vontade de DESOBEDECER.

E se o particular não tiver como cumprir essa ordem? Não haverá crime, pois a desobediência não foi voluntária, ou seja, **não havia possibilidade material de cumprir a ordem**.

5. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA

Não haverá crime de DESOBEDIÊNCIA nos casos em que já houver uma sanção específica para o descumprimento do ato.

Veja alguns exemplos retirados da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"Não se reveste de tipicidade penal -- **descaracterizando-se, desse modo, o delito de desobediência** (CP, art. 330) -- a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, **expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir**, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência." (HC 86.254, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 25-10-2005, Segunda Turma, DJ de 10-3-2006.)

DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA PREVISTA NA LEI MARIA DA PENHA. **O descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha (art. 22 da Lei 11.340/2006) não configura crime de desobediência (art. 330 do CP).** De fato, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, **para a configuração do crime de desobediência, não basta apenas o não cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexistam a previsão de sanção específica em caso de descumprimento** (HC 115.504-SP, Sexta Turma, DJe 9/2/2009). Desse modo, está evidenciada a atipicidade da conduta, porque a **legislação previu alternativas para que ocorra o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, prevendo sanções de natureza civil, processual civil, administrativa e processual penal.** Precedentes citados: REsp 1.374.653-MG, Sexta Turma, DJe 2/4/2014; e AgRg no Resp 1.445.446-MS, Quinta Turma, DJe 6/6/2014. RHC 41.970-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 7/8/2014

É isso que você precisa saber para o crime de desobediência.

Resumo

DESOBEDIÊNCIA

Art. 330 - **Desobedecer a ordem legal de funcionário público:**
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

No crime de "DESOBEDIÊNCIA" a pessoa, **SEM USO DE VIOLÊNCIA ou AMEÇA, NÃO OBEDECE** a ordem legal de funcionário público.

SUJEITO ATIVO

- Qualquer pessoa pode cometer o crime, inclusive, funcionário público na condição de particular.

ATO

- Deve ser **LEGAL**, por serem ATOS ILEGAIS, não haverá crime de desobediência nos seguintes casos: ordem para participação de reconstituição de crime; ordem para assoprar o bafômetro; ordem para ser submetido a identificação criminal fora das hipóteses previstas em lei.

FUNCIONÁRIO PÚBLICO

- Só haverá crime se o ato for ORDENADO por um FUNCIONÁRIO **COMPETENTE**.
- O conceito de funcionário público é **RESTRITO**.

ORDEM

- Deve ser uma **ORDEM, e não um mero PEDIDO**.
- Essa **ORDEM** pode **deve ser feita de modo INDIVIDUAL, DIRETA, PESSOAL e o conhecimento da ordem ser INEQUÍVOCO**.
- O ordenado deve ter a consciente vontade de DESOBEDECER.
- **NÃO** haverá crime se o particular não tiver como cumprir a ordem.

INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ESPECÍFICA

- **Não haverá crime de DESOBEDIÊNCIA** nos casos em que já houver uma sanção específica para o descumprimento do ato.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
